

UNIVERSITAS TERBUKA

S1 ILMU HUKUM

TEMPLATE JAWABAN DISKUSI & TUGAS

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(HKUM4407)

Mata kuliah ini membahas hukum yang mengatur organisasi, perbuatan, dan pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan tugas kenegaraan.

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Lengkap	:	
NIM	:	
Program Studi	:	S1 Ilmu Hukum
Semester	:	
UPBJJ / Kelas	:	
Nama Tutor	:	

Petunjuk: Template ini berisi panduan mengerjakan diskusi dan tugas setiap modul. Isi bagian yang bertanda garis bawah dengan jawabanmu sendiri. Gunakan kata kunci yang tercantum sebagai acuan isi jawaban.

MODUL 1: PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HAN

DISKUSI MINGGU 1

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara? Jelaskan ruang lingkupnya dan perbedaannya dengan HTN!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- HAN = hukum yang mengatur pemerintah dalam arti sempit
- HTN: mengatur struktur negara; HAN: mengatur pelaksanaan kekuasaan
- Objek HAN: keputusan TUN, izin, sanksi administratif
- Tokoh: van Vollenhoven, Logemann, Philipus M. Hadjon

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Definisi dan ruang lingkup HAN:

Isi

Paragraf 2 — Perbedaan HAN dengan HTN:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 2: SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

DISKUSI MINGGU 2

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum administrasi negara! Apa peran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)?"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Sumber tertulis: UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden
- Sumber tidak tertulis: kebiasaan administrasi, yurisprudensi PTUN
- AUPB (UU AP No. 30/2014): asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan
- Asas legalitas dalam HAN: wetmatigheid van bestuur

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Sumber-sumber HAN:

Isi

Paragraf 2 — AUPB dan aplikasinya:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 3: ORGANISASI PEMERINTAHAN

DISKUSI MINGGU 3

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Jelaskan konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewind dalam organisasi pemerintahan Indonesia!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Desentralisasi: penyerahan wewenang kepada daerah otonom
- Dekonsentrasi: pelimpahan wewenang kepada wakil pemerintah pusat
- Medebewind (tugas pembantuan): menjalankan tugas pusat
- Pemerintah pusat vs daerah (UU No. 23/2014 tentang Pemda)

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Perbedaan desentralisasi-dekonsentrasi-medebewind:

Isi

Paragraf 2 — Contoh penerapan di Indonesia:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

TUGAS 1 (Cakupan Modul 1-3)

Gambaran Tugas: Menganalisis konsep dasar HAN dan organisasi pemerintahan (Modul 1-3).

Poin 1: Jelaskan perbedaan HAN dengan HTN dan ruang lingkup masing-masing!

Jawaban

Poin 2: Uraikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) beserta contohnya!

Jawaban

Poin 3: Jelaskan perbedaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan!

Jawaban

Referensi & Daftar Pustaka:

Sumber

MODUL 4: PERBUATAN PEMERINTAHAN

DISKUSI MINGGU 4

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa saja jenis-jenis perbuatan pemerintahan? Apa perbedaan antara perbuatan hukum publik dengan perbuatan hukum privat pemerintah?"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Perbuatan hukum publik: beschikking (KTUN), peraturan (regeling), rencana
- Perbuatan hukum privat: perjanjian perdata, jual beli tanah
- Perbuatan nyata (feitelijke handelingen) – tidak menimbulkan akibat hukum langsung
- Organ/badan pemerintah yang berwenang bertindak

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Jenis-jenis perbuatan pemerintahan:

Isi

Paragraf 2 — Perbedaan perbuatan hukum publik-privat:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 5: KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN)

DISKUSI MINGGU 5

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa yang dimaksud dengan KTUN? Jelaskan syarat-syarat sahnya KTUN dan kapan KTUN dapat dinyatakan batal atau tidak sah!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- KTUN (Pasal 1 angka 9 UU PTUN): penetapan tertulis, pejabat TUN, bersifat konkret-individual-final
- Syarat sah: kewenangan, prosedur, substansi (Pasal 52 UU AP)
- Cacat KTUN: batal demi hukum (null and void) vs dapat dibatalkan (vernietigbaar)
- Contoh KTUN: izin usaha, SK pengangkatan PNS

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Definisi dan unsur KTUN:

Isi

Paragraf 2 — Syarat sah dan cacat KTUN:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 6: IZIN (VERGUNNING)

DISKUSI MINGGU 6

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa fungsi izin dalam hukum administrasi negara? Jelaskan jenis-jenis izin dan prosedur penerbitannya!"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Izin: pernyataan pemerintah bahwa suatu perbuatan diperbolehkan
- Jenis izin: konstitutif (menciptakan hak baru) vs deklaratoir (mengakui hak)
- Prosedur: permohonan, pemeriksaan, keputusan, pengumuman
- Prinsip OSS (One Single Submission) dalam UU Cipta Kerja

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Fungsi dan jenis izin:

Isi

Paragraf 2 — Prosedur penerbitan izin:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

TUGAS 2 (Cakupan Modul 4-6)

Gambaran Tugas: Menganalisis perbuatan pemerintahan dan KTUN (Modul 4-6).

Poin 1: Jelaskan jenis-jenis perbuatan pemerintahan beserta contohnya!

Jawaban

Poin 2: Uraikan syarat-syarat sahnya KTUN dan akibat jika syarat tidak terpenuhi!

Jawaban

Poin 3: Bagaimana sistem perizinan berusaha berubah setelah UU Cipta Kerja?

Jawaban

Referensi & Daftar Pustaka:

Sumber

MODUL 7: PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI

DISKUSI MINGGU 7

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa saja bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan pemerintah? Bagaimana prosedur penerapannya?"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Sanksi administratif: teguran, denda, pencabutan izin, paksaan pemerintah
- Paksaan nyata (bestuursdwang) dan uang paksa (dwangsom)
- Prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi
- Perlindungan warga dari penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir)

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Jenis sanksi administratif:

Isi

Paragraf 2 — Prosedur dan prinsip penerapannya:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 8: PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

DISKUSI MINGGU 8

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa kewenangan Peradilan TUN? Siapa yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN dan apa saja syaratnya?"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- PTUN dibentuk UU No. 5/1986 jo UU No. 51/2009
- Kewenangan: menguji keabsahan KTUN
- Penggugat: orang/badan hukum yang kepentingannya dirugikan KTUN
- Tenggang waktu gugatan: 90 hari sejak KTUN diterima

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Kewenangan PTUN:

Isi

Paragraf 2 — Syarat dan prosedur gugatan:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

MODUL 9: OMBUDSMAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN

DISKUSI MINGGU 9

Contoh Pertanyaan Diskusi:

"Apa fungsi Ombudsman RI? Bagaimana sistem pengawasan internal dan eksternal pemerintahan di Indonesia?"

Kata Kunci yang Harus Muncul:

- Ombudsman RI (UU No. 37/2008): pengawas pelayanan publik
- Maladministrasi: penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, nepotisme
- Pengawasan internal: Itjen, BPKP, Inspektorat Daerah
- Pengawasan eksternal: DPR, BPK, Ombudsman, masyarakat/NGO

TEMPLATE JAWABAN (isi dengan versimu sendiri):

Pembuka:

Salam & intro

Paragraf 1 — Fungsi Ombudsman:

Isi

Paragraf 2 — Mekanisme pengawasan internal-eksternal:

Isi

Kesimpulan:

Simpulan

Referensi (Modul UT / Buku / UU):

Sumber

TUGAS 3 (Cakupan Modul 7-9)

Gambaran Tugas: Menganalisis penegakan dan pengawasan HAN (Modul 7-9).

Poin 1: Jelaskan jenis sanksi administratif dan prinsip proporsionalitasnya!

Jawaban

Poin 2: Uraikan kewenangan PTUN dan prosedur mengajukan gugatan!

Jawaban

Poin 3: Bagaimana peran Ombudsman dan lembaga pengawas lain dalam pemerintahan Indonesia?

Jawaban

Referensi & Daftar Pustaka:

Sumber
